

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4631/2530

บริษัท ประกัน คุ่ม ภัย จำกัด
นาย เนตร บรรเท็ง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 206, มาตรา 425, มาตรา 861, มาตรา 880, มาตรา 887

ป.วิ.พ. มาตรา 177, มาตรา 197, มาตรา 249

จำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันเกิดเหตุไว้จากจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนายจ้างของจำเลยที่ 1 เมื่อจำเลยที่ 1 ที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาและจำเลยที่ 3 มิได้ให้การต่อสู้เป็นประเด็นไว้ว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยที่ 2 และกระทำไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ดังนั้นจำเลยที่ 3 จะฎีกาว่า จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์และจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยจากจำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์นั้นไม่ได้ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ผู้รับประกันภัยฟ้องจำเลยผู้ทำละเมิดให้รับผิดชอบต่อโจทก์ในฐานะโจทก์เป็นผู้รับช่วงสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 880 สิทธิของโจทก์ย่อมเกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่โจทก์ได้ชำระค่าสินไหมทดแทนเป็นต้นไปโดยมิต้องบอกกล่าวจึงชอบที่จะคิดดอกเบี้ยได้นับแต่วันที่โจทก์ชำระค่าสินไหมทดแทนเป็นต้นไป.

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกยี่ห้อฮิซุซุหมายเลขทะเบียน 6 น 2587 กรุงเทพมหานครของบริษัทซัมมิตินดัสเตเรียลคอปอเรชั่น จำกัดจำเลยที่ 1

เป็นผู้ขับขีรถยนต์บรรทุก 10 ล้อยี่ห้อฮีโน่คันหมายเลขทะเบียน น-3581 ชลบุรีและ
เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนไปปฏิบัติหน้าที่ในทางการที่จ้างหรือได้รับมอบหมายของ
จำเลยที่ 2 ผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุก 10 ล้อคันดังกล่าวโดยจำเลยที่ 2 เช่าซื้อมา
จากผู้อื่นจำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัยคำจุนรถยนต์คันที่จำเลยที่ 2 เช่าซื้อมาดัง
กล่าวเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2523 เวลา 11 นาฬิกาเศษนายสละสุขสว่างลูกจ้างของ
บริษัทซัมมิทอินดัสเตรียลคอปอเรชั่น จำกัดขีรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 6
น2587 กรุงเทพมหานครบรรทุกน้ำมันก๊าสโซลิน 8,000 ลิตรจากคลังน้ำมันอำเภอ
ศรีราชาไปส่งปั้มน้ำมันที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองไปตามถนนสายศรีราชา-ระยองได้
ชนรถที่นายสละจอดอยู่เป็นเหตุให้รถที่นายสละขับมากระเด็นตกลงไปพลิกคว่ำ
น้ำมันก๊าสโซลินไหลออกจากถังบรรจุทั้งหมดรถที่นายสละขับเสียหายขับไปไม่ได้คิด
ค่าเสียหายทั้งสิ้นเป็นเงิน239,860 บาทซึ่งโจทก์ได้จ่ายเงินจำนวนดังกล่าวเป็นงวด ๆ
ให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียบร้อยแล้วโจทก์จึงเป็นผู้รับช่วงสิทธิเรียกร้องเอาจากจำเลย
ทั้งสามขอให้ศาลพิพากษาบังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 247,501 บาทพร้อม
ทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 239,860 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่า
จะชำระเงินให้โจทก์เสร็จ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 3 ให้การยอมรับว่าจำเลยที่ 1 ขับรถด้วยความประมาทจริงแต่นาย
สละ สุขสว่างมีส่วนประมาทร่วมด้วยโดยนายสละจอดรถกีดขวางผิวจราจรซึ่งไม่อาจ
ทำให้จำเลยที่ 1 หลีกเลียงได้ทันดังนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องถัวเฉลี่ยความรับ
ผิดซึ่งกันและกันด้วยตามกรมธรรม์ประกันภัยจำเลยที่ 3 ในฐานะผู้รับประกันภัย
รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน น-3581 ชลบุรีจำกัดความรับผิดชอบในความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินบุคคลภายนอกในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ใช้เงิน 239,860 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินให้โจทก์เสร็จให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 และที่ 3

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ชำระเงิน 247,501 บาทแก่โจทก์โดยให้จำเลยที่ 3 รับผิดชอบเงิน 100,000 บาทให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ชำระดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 239,860 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปแก่โจทก์แต่เฉพาะจำเลยที่ 3 คงให้รับผิดชอบดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 100,000 บาทนับแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2523 ซึ่งเป็นวันที่โจทก์ชำระเงินค่าซ่อมรถที่โจทก์รับประกันภัยไว้จนกว่าจะชำระเสร็จนอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าสำหรับข้อที่จำเลยที่ 3 ฎีกาว่าทางพิจารณาไม่มีพยานโจทก์ยืนยันแน่ชัดว่าจำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยที่ 2 และกระทำไปในการที่จ้างของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยจากจำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์นั้นจำเลยที่ 3 มิได้ให้การต่อสู้เป็นประเด็นในเรื่องนี้ไว้จึงฎีกาในข้อนี้ไม่ได้ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

ส่วนข้อที่จำเลยที่ 3 ฎีกาต่อไปว่าโจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยได้นับแต่วันฟ้องเพราะโจทก์มิได้ทวงถามก่อนนั้นเห็นว่าโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามให้รับผิดชอบต่อโจทก์ในฐานะโจทก์เป็นผู้รับช่วงสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 880 สิทธิของโจทก์ย่อมเกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่โจทก์ได้ชำระค่าสินไหมทดแทนเป็นต้นไปโดยมิ

ต้องบอกกล่าวโจทก์จึงชอบที่จะติดดอกเบี้ยได้นับแต่วันที่โจทก์ชำระค่าสินไหม
ทดแทนเป็นต้นไปศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้วฎีกาจำเลยที่ 3 ฟังไม่ขึ้นแต่ศาล
อุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ 3 รับผิดชอบดอกเบี้ยจากต้นเงิน 100,000 บาทนับแต่วันที่
ที่ 22 สิงหาคม 2523 ซึ่งเป็นวันที่โจทก์ชำระเงินค่าซ่อมรถที่โจทก์รับประกันภัยไว้
จนกว่าจะชำระเสร็จด้วยนั้นเป็นการพิพากษาให้จำเลยที่ 3 รับผิดชอบดอกเบี้ยที่ศาล
อุทธรณ์ได้พิพากษาบังคับให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบตอนต้นแล้วซ้อนกันอีกจึง
เป็นการไม่ชอบ

พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ชำระเงิน 247,501
บาทแก่โจทก์โดยให้จำเลยที่ 3 รับผิดชอบในวงเงิน 100,000 บาทให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ร่วม
กับจำเลยที่ 1 ชำระดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีโดยจำเลยที่ 2 คิดจากต้นเงิน
239,860 บาทส่วนจำเลยที่ 3 คิดจากต้นเงิน 100,000 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ชวลิต นราลัย-อภินัย ปุષปาคม-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ